

PODERES ADMINISTRATIVOS IX

RELEMBRANDO

É importante lembrar que entre os atributos do Poder de Polícia, há a discricionariedade, a autoexecutoriedade e também a coercibilidade.

PODER DE POLÍCIA

Quanto aos atributos, é preciso estar muito atento para não confundir coercibilidade com a autoexecutoriedade. Por exemplo, o pai chama a sua filha dizendo “Carol, vem aqui!”, mas ela não obedece e corre. Nessa prática, a pessoa está exercendo a sua coercibilidade. Observe que coerção é uma ordem, por exemplo “Carolina, vem aqui, por favor”, mesmo assim, ela não vai até o pai. Consequentemente, o pai precisa buscá-la, onde, nesse momento, ele está exercendo a autoexecutoriedade, já que ele deu uma ordem e ela não obedeceu. Diante disso, autoexecutoriedade é mandar, determinar ou impor, dizer “faça isso, não faça aquilo ou “não jogue”. Todavia, muitas vezes, a ordem não é cumprida.

Retomando o conteúdo já passado, por exemplo, administração apreendeu o maquinário, ou seja, ela já agiu diretamente, portanto, já exerceu a autoexecutoriedade. Porém, se a administração deu uma ordem, como “Retire isso desse local agora!”, isso corresponde a correção, isto é, a coercibilidade e a imposição. Sendo assim, percebe que a coercibilidade é algo prévio a autoexecutoriedade. Ou seja, algo foi peço, entretanto, não foi cumprido. Logo, a pessoa/administração que ordenou, executa a ação solicitada.

Outro exemplo, a administração dá uma ordem de que em 10 dias seja demolida determinada área, mas não cumprem. Nesse contexto, se a administração realizar a ação, ela irá cobrar taxa de demolição e irá impor multa. Dessa forma, quando a administração executa é autoexecutoriedade, já quando ela manda o terceiro executar é coercibilidade.

Vale mencionar a coercibilidade poderia ser denominada também como imperatividade, no entanto, no que diz respeito ao Poder de Polícia, se restringe a chamá-la apenas de coercibilidade. Isso porque, o termo imperatividade é mais utilizado dentro dos atos administrativos.

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

Em provas, até podem citar coercibilidade como imperatividade, pois são sinônimos. Contudo, para a prova, quanto ao Poder de Polícia, estuda-se como coercibilidade. Enquanto isso, nos atos administrativos, poderá chama-la de imperatividade.

ATRIBUTOS

Coercibilidade

É a possibilidade de *imposição* coativa das medidas adotadas pela Administração, admitindo-se até o emprego da força quando da resistência do administrado. Não autoriza a violência desproporcional à resistência do administrado.

Observe que a coercibilidade não autoriza a violência desproporcional, no entanto, a administração tem o poder de bloquear e fechar. Por exemplo, administração determinou que não pode passar de certo ponto, mas se alguém ultrapassar o limite estabelecido, ela irá retirar. Logo, há uma linha muito tênue entre a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Porém, lembre-se que, conceitualmente, coercibilidade é impor, mandar, “faça, não faça”. Assim, sendo feito ou fazendo errado, a administração poderá agir com a autoexecutoriedade.

Vale frisar que nem sempre haverá a coercibilidade, mesmo sendo uma regra. Por exemplo, não há coercibilidade nos chamados atos opinativos e primeiramente declaratórios. Nesse sentido, há coercibilidade somente nos atos que são de império e de imposição, ou seja, de determinação.

Por exemplo, em um ato em que a administração emitiu, como uma declaração de tempo de serviço, não há coercibilidade, pois não há uma imposição, está apenas informando algo. Com isso, quando há um ato opinativo, um parecer ou um ato negocial, isto é, as autorizações e as permissões, esses não possuem coercibilidade, pois a administração não pode ordenar ao indivíduo que ele tem somente 10 dias para poder retirar a sua autorização, ou seja, ele irá pegar quando desejar. Todavia, não tendo autorização, o estabelecimento será fechado.

Assim como em outros municípios, em Brasília, determinadas áreas são fechadas para lazer. Nesse caso, foi determinado que se fechasse aquele local, logo, não pode circular, mas caso haja circulação, a administração pode ir até a área e apreender. Sendo assim, quando



5m

ANOTAÇÕES

há uma determinação para que se feche uma área é porque há impossibilidade de agir. Outro exemplo, em algumas situações, são colocadas fitas, geralmente, amarela e preta, para interditar uma área. Portanto, se alguém ultrapassar essa fita, estará descumprindo.

Sendo assim, é possível haver uma coercibilidade que irá redundar em uma autoexecutoriedade, que redundará em uma outra coercibilidade. Suponha que a administração pública determinou que não poderia exercer o comércio e interditou o estabelecimento, colocando a faixa “não ultrapasse”. Se ultrapassarem o limite definido, a administração irá aplicar uma multa.

No que tange ao Poder de Polícia, ainda há alguns tópicos que são abordados em outros pontos. Por exemplo, se está estudando para alguma agência reguladora ou órgão de fiscalização, é possível que exista legislações especiais sobre o Poder de Polícia.

USO E ABUSO DE PODER

Uso do Poder

Prerrogativa da autoridade, empregado segundo as normas legais, a moral da instituição, a finalidade do ato e as exigências do interesse público. Será sempre lícito.

É relevante destacar que o uso do poder é algo lícito se está sendo usado corretamente, que é o esperado. Todavia, se for desrespeitado o poder regulamentar, o poder discricionário e o poder de polícia, nesse momento, se estará diante de um abuso de poder. Logo, o abuso de poder corresponde a uma atuação ilícita.

Abuso do Poder

Ocorre quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, ultrapassa os limites de suas atribuições ou, ainda, desvia das finalidades administrativas.

É ato arbitrário, abusivo e ilegítimo.

Por exemplo, a autoridade possui competência, entretanto, ela faz mais do que a sua competência ou age de maneira que diferente da finalidade disposta em lei. Sendo assim, o abuso de poder é o gênero para se referir a uma irregularidade.



10m

ANOTAÇÕES

FORMAS DE ABUSO DE PODER

Comissiva

Através de **ação** da autoridade administrativa.

Omissiva

A inércia da autoridade administrativa, **quando devia agir**, lesa, quase sempre, um direito subjetivo do administrado. Pode ser dolosa ou culposa.

Nesse caso, o Judiciário impõe a prática do ato ou supre seus efeitos, além de determinar a reparação dos danos causados pela inércia.

Quando se trata sobre as formas de abuso de poder, ou seja, de atuação ilícita, pode ser de maneira comissiva ou omissiva. Ou seja, pode ser por meio de uma ação ou por inércia. Porém, esteja muito atento, em ambas as situações, configura-se o abuso de poder. Por exemplo, há o abuso de poder porque o indivíduo fez e fez errado ou porque não fez e deveria ter feito. Observe que se é uma atuação ilícita e ilegal, corresponde a abuso de poder. No entanto, vale ressaltar que não é mesma coisa que abuso de autoridade, o qual é um crime. Portanto, o abuso autoridade não é qualquer situação ilícita, na realidade, é uma situação ilícita descrita como abuso de autoridade.

Por exemplo, o chefe removeu um trabalhador para outro setor, somente porque não gosta dele. Nessa situação, o sujeito será prejudicado e o chefe está agindo com interesse pessoal, que é algo ilegal, logo, é um abuso de poder. Porém, isso não caracteriza abuso de autoridade. Dessa forma, o abuso de autoridade é uma parcela dentro do abuso do poder, sendo que, por ser um crime, o abuso de autoridade exige uma tipificação específica. Logo, deve haver expressa previsão de algo que é crime. Perceba que essa prevista está na nova Lei de Abuso de Autoridade, Lei n. 13.869/2019, que segue o mesmo entendimento da lei anterior.

ESPÉCIES DE ABUSO DE PODER

Excesso de Poder

Quando a autoridade, embora competente, vai além do permitido e exorbita no uso de suas faculdades administrativas.

ANOTAÇÕES

Caracteriza-se pelo descumprimento frontal da lei ou pelo contorno dissimulado de suas limitações para arrogar-se poderes que não lhe são atribuídos legalmente.

Desvio de Finalidade ou de Poder

A autoridade, embora agindo nos limites de sua competência, pratica o ato por motivos ou com fins diversos dos adjetivados pela lei ou exigidos pelo interesse público.

Violação ideológica ou moral da lei (usa motivos e meio imorais para prática de um ato administrativo aparentemente legal).

É essencial salientar que o abuso de poder pode se revelar pelo excesso de poder ou pelo desvio de finalidade, também chamado de desvio de poder.

ATENÇÃO

Nesse contexto, lembre-se de que abuso é qualquer irregularidade, porém é preciso identificar se é abuso excesso ou é abuso desvio. Nas provas, o examinador poderá conceituar excesso, mas nomear de abuso. Esteja atento, todo excesso é um abuso.

Uso de poder	Atuação lícita da administração
Abuso de Poder – Atuação ilícita – Ação ou omissão (Gênero)	Excesso de Poder – afeta o requisito da competência. (Espécie)
	Desvio de Poder – afeta o requisito da finalidade. (Espécie)

Perceba que o abuso de poder é um gênero que pode surgir pela espécie excesso ou desvio. Logo, excesso é uma espécie do gênero e o desvio é uma espécie de gênero, ou seja, tanto o excesso quanto o desvio são formas de abuso de poder. A diferença essencial é o fato de que o excesso de poder afeta a competência, enquanto, o desvio afeta a finalidade.

Suponha que o indivíduo tenha a competência para poder aplicar penalidades, mas não tem a competência para aplicar a penalidade mais grave. Nesse caso, ele pode aplicar uma suspensão, mas não a demissão, mesmo assim, ele aplica demissão. Essa ação é ilegal, ou seja, é abuso do poder, pelo fato de ter ferido as regras de competência. Logo, é um excesso, isto é, uma espécie de abuso que fere a competência.

ANOTAÇÕES



Já o desvio corresponde ao exemplo citado anteriormente, onde o chefe remove o trabalhador de setor por não gostar dele. Nessa hipótese, ele está ferindo a impessoalidade, que é irmã da finalidade. Sendo assim, quando se utiliza de um ato para fins distintos, corresponde ao desvio de poder, isto é, o desvio de finalidade. Observe que, o indivíduo é competente para poder remover o trabalhador, porém a remoção não serve para punir. É possível que o sujeito não seja competente e usar a remoção para punir. Nesse caso, ele estará cometendo um abuso tanto pelo excesso, quanto pelo desvio.



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/2019/DPE-DF/DEFENSOR PÚBLICO) No que diz respeito a desvio e excesso de poder e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsecutivo. Ocorre desvio de poder na forma omissiva quando o agente público que detém o poder-dever de agir se mantém inerte, ao passo que o excesso de poder caracteriza-se pela necessária ocorrência de um transbordamento no poder-dever de agir do agente público, não sendo cabível na modalidade omissiva.



COMENTÁRIO

O desvio se configura por uma inércia, porém, o excesso exige um transbordamento, ou seja, algo que ultrapassa o permitido. Portanto, o excesso pode ser tanto por um transbordamento, ou seja, por fazer além, bem como por fazer menos. Suponha que o indivíduo é o competente para analisar um requerimento, mas ele simplesmente não analisa. Nesse caso, ele é obrigado a analisar, logo, existe uma situação em que ele está ferindo a sua competência, pois ela não o permite escolher fazer ou não. Sendo assim, há excesso de poder por omissão. Lembrando que há excesso de poder por omissão ou por ação. Outro exemplo, o sujeito tem um desvio em que ele não decide, porque isso irá prejudicar o seu vizinho. Nesse contexto, ele omite com a intenção de prejudica-lo, logo, há um desvio por omissão.

2. (CESPE/2019/PRF/POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL) No tocante aos poderes administrativos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o próximo item. O abuso de poder, que inclui o excesso de poder e o desvio de finalidade, não decorre de conduta omissiva de agente público.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Lembre-se de que abuso é o gênero, que pode se dividir em por excesso ou por desvio. Porém, observe que ele decorre de conduta omissiva.

3. (VUNESP/2018/PC-BA/ESCRIVÃO DE POLÍCIA) A respeito do uso do poder pelo agente público, é correto afirmar que:
- a. no exercício de sua função, poderá, motivadamente, renunciar ao uso de poderes outorgados por lei.
 - b. imune a controle externo porque sua intensidade decorre de competência discricionária.
 - c. ato praticado com excesso de poder não pode ser convalidado porque o vício é, no caso, insanável.
 - d. o desvio de finalidade constitui uma forma de abuso de poder.
 - e. a prática de ato por autoridade incompetente caracteriza abuso de poder e desvio de finalidade, acarretando nulidade absoluta do ato administrativo.

COMENTÁRIO

- a. Ele não poderá renunciar ao uso, ou seja, o uso do poder pelo agente é irrenunciável.
- b. O uso do poder não é imune ao controle externo, logo, pode ser controlado naturalmente.
- c. Quando o excesso de poder fere a competência, ele pode ser corrigido. No entanto, o desvio da finalidade é insanável.
- d. O abuso de poder é um gênero, cuja uma das espécies é o desvio da finalidade.
- e. A prática de ato por autoridade incompetente não é um desvio, na realidade, é um abuso, mas não pelo desvio, e sim, pelo excesso de poder.



20m

GABARITO

- 1. E
- 2. E
- 3. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.